

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/25/832

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון – קליטה בטלפון נייד בכל חלקי הארץ),

התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 4 1. בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982¹, בסעיף 4(ד2), אחרי פסקת משנה (3) יבוא :

"(4) הוראות לעניין חובתו של בעל רישיון רדיו טלפון נייד או בעל רישיון רדיו טלפון נייד ברשת אחרת לפעול כך שלמנוייו תהיה בכל עת קליטה נאותה המאפשרת קיום שיחה תקינה בכל חלקי הארץ ; השר ידווח על פעולות הפיקוח לפי הוראות סעיף זה, אחת לשנה, לוועדת הכלכלה של הכנסת."

דברי הסבר

קיימות בעיות חוזרות ונשנות של קליטה בטלפונים ניידים באזורים רבים בארץ ובאזור הדרום בפרט. היעדר פריסת תשתית סלולרית בכל רחבי הארץ שתאפשר קליטה נאותה מהווה סכנה בטיחותית וביטחונית מן המעלה הראשונה.

לרשות תושבי מדינת ישראל עומדת הזכות היסודית להשתמש במכשירים הניידים שלהם בארץ כולה ואין כל צידוק לפגוע בשירות בסיסי זה הניתן לציבור באמצעות הענקת רישיון משרד התקשורת לחברות הסלולר.

כמו כן, במציאות הביטחונית הישראלית יש חשיבות רבה לזמינות השימוש במכשירים ניידים באיכות קליטה ושידור נאותה בכל חלקי הארץ. בעתות חירום בולט במיוחד הצורך באיכות קליטה ושידור לתושבים ולמטיילים הנמצאים במקומות מרוחקים.

הצעת החוק מסמיכה את שר התקשורת לקבוע ברשיון כללים לעניין חובתו של בעל רישיון למתן שירותי טלפון נייד לפעול לקליטה נאותה המאפשרת קיום שיחה תקינה בכל רחבי הארץ. כמו כן, מוצע לקבוע כי השר ידווח על הפיקוח שלו על הוראות הסעיף באופן שנתי לוועדת הכלכלה של הכנסת. כך תובטח האפשרות כי לאזרחי ישראל תהיה קליטה סלולרית בכל רחבי הארץ ובכל עת.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת נחמן שי וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/4335).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/24/2656).

הצעת החוק זהה לפ/24/2656 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשמ"ב, עמ' 218.

ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)